

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 319/2531

บริษัทไทย-เบลเยียมอุตสาหกรรม จำกัด
กักข

ผู้ร้อง

นางสาวทิม อ้อยเหม็น

ผู้คัดค้าน

บริษัทไทย-เบลเยียมอุตสาหกรรม จำกัด
กักข ผู้ร้อง

ผู้ยื่นคำร้อง

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 54

ความว่า ผู้ร้องอุทธรณ์ ศาลแรงงานกลางสั่งว่า อุทธรณ์ของผู้ร้องเป็นการโต้เถียงข้อเท็จจริงซึ่งศาลนี้วินิจฉัยไปแล้วเพื่อนำไปสู่ปัญหาข้อกฎหมาย จึงเป็นอุทธรณ์ในข้อเท็จจริงต้องห้ามตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงานพ.ศ. 2522 มาตรา 54 จึงไม่รับผู้ร้องเห็นว่า ผู้ร้องอุทธรณ์ในปัญหาข้อกฎหมายข้อแรกว่าศาลวินิจฉัยผิดไปจากมาตรา 583 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มิใช่อุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริงเพื่อนำไปสู่ปัญหาข้อกฎหมายข้อที่ 2 ว่า กฎหมายแรงงานกำหนดไว้ชัดเจนว่านายจ้างมีอำนาจหน้าที่ออกระเบียบ ข้อบังคับและประกาศซึ่งมีผลใช้บังคับได้ตามกฎหมาย ลูกจ้างมีหน้าที่ปฏิบัติตาม หากฝ่าฝืนย่อมมีความผิด ข้อที่ 3 และข้อที่ 4 ว่า ศาลแรงงานกลางรับฟังพยานหลักฐานคลาดเคลื่อนไปจากข้อเท็จจริง และข้อสุดท้ายว่าระเบียบ คำสั่ง ข้อบังคับและประกาศที่ผู้ร้องได้ประกาศใช้ถูกต้องตามกฎหมายแล้ว และถือว่าเป็นข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง

ตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์พ.ศ. 2518 จึงมีผลบังคับใช้ มิใช่ไม่มีผลบังคับใช้ตามที่ศาลแรงงานกลางวินิจฉัย โปรดมีคำสั่งให้รับอุทธรณ์ของผู้ร้องไว้พิจารณาต่อไป

หมายเหตุ ผู้ร้องยื่นคำร้องต่อศาลแรงงานกลางว่า นางสาวทิมอุ้ยเหม็นกรรมการลูกจ้างของบริษัทผู้ร้องปฏิบัติหน้าที่โดยไม่สุจริต ฝ่าฝืนข้อบังคับ ระเบียบวิธีปฏิบัติของผู้ร้องมีเจตนาหักยอดทรัพย์ซึ่งเป็นความผิดอาญาแผ่นดิน เป็นการประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงขออนุญาตเลิกจ้างโดยไม่จ่ายค่าชดเชยตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2530 เป็นต้นไป นางสาวทิมอุ้ยเหม็นยื่นคำคัดค้าน

ศาลแรงงานกลางทำการไต่สวนแล้ว มีคำสั่งให้ยกคำร้องผู้ร้องอุทธรณ์ ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งไม่รับอุทธรณ์ดังกล่าว(อันดับ 38)

ผู้ร้องจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 39)

คำสั่ง

ศาลแรงงานกลางฟังข้อเท็จจริงว่า ชั้นแรกผู้คัดค้านยังไม่ทราบว่าสิ่งที่ผู้คัดค้านรับไว้จากเพื่อนร่วมงานเป็นเพชรผู้คัดค้านไม่ได้นำเพชรกลับบ้าน ผู้ร้องไม่มีข้อบังคับหรือระเบียบเกี่ยวกับการทำงานว่า เมื่อลูกจ้างเก็บเพชรได้จะต้องรายงานผู้บังคับบัญชาผู้ร้องอุทธรณ์ว่าตามพยานหลักฐาน ผู้คัดค้านทราบมาแต่แรกว่าเป็นเพชร ผู้คัดค้านนำเพชรกลับบ้านผู้ร้องมีข้อบังคับหรือระเบียบเกี่ยวกับการทำงานว่า เมื่อลูกจ้างเก็บเพชรได้ต้องรายงานผู้บังคับบัญชาดังนี้ จึงเป็นอุทธรณ์ในข้อเท็จจริงทั้งสิ้น ศาลแรงงานกลางไม่รับอุทธรณ์ของผู้ร้องชอบแล้ว ยกคำร้อง

ศาลแรงงานกลางฟังข้อเท็จจริงว่า ชั้นแรกผู้คัดค้านยังไม่ทราบว่าสิ่งที่ผู้คัดค้าน
รับไว้จากเพื่อนร่วมงานเป็นเพชรผู้คัดค้านไม่ได้นำเพชรกลับบ้าน ผู้ร้องไม่มีข้อบังคับ
หรือระเบียบเกี่ยวกับการทำงานว่า เมื่อลูกจ้างเก็บเพชรได้จะต้องรายงานผู้บังคับ
บัญชาผู้ร้องอุทธรณ์ว่าตามพยานหลักฐาน ผู้คัดค้านทราบมาแต่แรกว่าเป็นเพชร ผู้
คัดค้านนำเพชรกลับบ้านผู้ร้องมีข้อบังคับหรือระเบียบเกี่ยวกับการทำงานว่า เมื่อ
ลูกจ้างเก็บเพชรได้ต้องรายงานผู้บังคับบัญชาดังนี้ จึงเป็นอุทธรณ์ในข้อเท็จจริงทั้งสิ้น
ศาลแรงงานกลางไม่รับอุทธรณ์ของผู้ร้องชอบแล้ว ยกคำร้อง

(junthi จันทวงศ์-มานะ เพียรสอน-สินวล คงลาม)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ